Droit des sûretés OHADA

Droit — Licence 3 (L3)

Cours DRO-L3-02

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Étude de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés : garanties personnelles (cautionnement, garantie autonome) et garanties réelles (rétention, gage, nantissement, privilèges, hypothèque), publicité au RCCM et logique du classement des créanciers, au service du crédit.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Le droit des sûretés : fonction économique et présentation de l'Acte uniforme
• Leçon 2 — Le cautionnement : formation et effets
• Leçon 3 — La garantie autonome et la contre-garantie
• Leçon 4 — Le droit de rétention
• Leçon 5 — Les sûretés mobilières : gage et nantissement
• Leçon 6 — Les privilèges
• Leçon 7 — L'hypothèque : constitution, effets et réalisation
• Leçon 8 — La publicité des sûretés au RCCM et le classement des créanciers
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Prêter, c'est faire confiance à l'avenir : le commerçant qui emprunte pour acheter son stock, l'artisan qui finance sa machine, l'entreprise qui construit son entrepôt promettent tous de rembourser demain avec l'argent d'une activité qui n'a pas encore produit ses fruits. Mais que se passe-t-il si demain déçoit ? Le droit des sûretés est la réponse organisée à cette inquiétude : il permet au créancier de s'attacher, dès le départ, une garantie — la promesse d'une personne solvable, ou un droit préférentiel sur un bien déterminé — qui transforme une confiance fragile en un crédit possible, moins cher et plus largement accordé. Toute la matière tient dans cette mécanique de confiance organisée : donner au prêteur une raison juridique de croire au remboursement, sans pour autant écraser le débiteur ni tromper les autres créanciers par des garanties mal pensées ou mal publiées.

Dans l'espace OHADA, ces garanties sont organisées par un Acte uniforme unique, qui couvre à la fois les sûretés personnelles — cautionnement, garantie et contre-garantie autonomes — et les sûretés réelles — droit de rétention, gage, nantissement, privilèges, hypothèque — ainsi que leur publicité au Registre du commerce et du crédit mobilier. Ce cours le présente par ses mécanismes : comment chaque garantie naît, ce qu'elle donne exactement à son bénéficiaire, comment elle s'éteint ou se réalise, et comment les créanciers se classent lorsque le même patrimoine doit en désintéresser plusieurs. Chaque famille répond à une situation de crédit différente — rassurer un

prêteur sur une personne, mobiliser un bien du patrimoine, sécuriser une chaîne commerciale — et le praticien les combine souvent dans un même dossier, comme le montrera le travail pratique qui clôt ce cours.

La prudence méthodologique reste celle de toute la filière : l'Acte est cartographié, jamais détaillé disposition par disposition, et aucune règle de rang, de délai ou de frais n'est affirmée de mémoire. Le classement des créanciers, en particulier, est enseigné comme une logique — publicité, dates, catégories de créances — et toutes les distributions chiffrées des dossiers d'exercice se font sous une « règle d'école » écrite dans l'énoncé, jamais présentée comme l'ordre légal. Tous les dossiers sont fictifs et calculés pour s'entraîner ; pour une situation réelle, seul le texte en vigueur, consulté avec un professionnel du droit, fait foi. Le cours suppose acquis le droit des obligations et le droit commercial général des années précédentes, et il dialogue avec le droit foncier pour l'hypothèque ainsi qu'avec les entreprises en difficulté pour la réalisation des garanties.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Présenter la fonction économique des sûretés et la cartographie de l'Acte uniforme qui les organise.
- Expliquer la formation et les effets du cautionnement, notamment la discussion et la division.
- Distinguer la garantie autonome du cautionnement et décrire la chaîne de la contre-garantie.
- Définir le droit de rétention, ses conditions en notions et ses effets.
- Comparer le gage et le nantissement, avec et sans dépossession, et leur publicité.
- Présenter les privilèges comme une technique de classement préférentiel attachée à la qualité de la créance.
- Décrire la constitution, les effets (suite et préférence) et la réalisation de l'hypothèque.
- Expliquer la publicité des sûretés au RCCM et raisonner un concours de créanciers sous une règle énoncée.

Leçon 1 — Le droit des sûretés : fonction économique et présentation de l'Acte uniforme

Sans sûreté, le créancier ne dispose que d'un droit général sur le patrimoine de son débiteur : tous les biens du débiteur répondent de toutes ses dettes, mais le créancier y concourt à égalité avec tous les autres, et il supporte seul le risque de l'insolvabilité — si le patrimoine fond, sa créance fond avec lui. La sûreté est l'instrument qui corrige cette fragilité : elle attache au créancier un avantage particulier, convenu ou organisé à l'avance, qui améliore concrètement ses chances d'être payé le jour où le débiteur défaille.

Économiquement, cette amélioration a un prix vertueux : un crédit garanti est un crédit moins risqué, donc plus facilement accordé, en montants plus importants et à

des conditions souvent meilleures. Le droit des sûretés est ainsi un droit au service du crédit et, derrière lui, de l'investissement et du commerce. Mais il organise aussi une tension : chaque garantie consentie à un créancier diminue ce qui restera pour les autres, et certaines protections — celle de la caution personne physique, celle du débiteur faible — viennent équilibrer la liberté de garantir. Comprendre une sûreté, c'est toujours comprendre à la fois l'avantage qu'elle crée et le risque qu'elle déplace.

L'Acte uniforme portant organisation des sûretés rassemble cet ensemble dans l'espace OHADA. Une première grille de lecture classe les garanties selon leur technique. Les sûretés personnelles reposent sur une personne supplémentaire : une caution, un garant autonome s'engagent à payer si le débiteur ne paie pas — le créancier gagne un patrimoine de plus auquel s'attaquer. Les sûretés réelles reposent sur un bien : un meuble, une créance, un immeuble est affecté à la garantie, et le créancier y reçoit un droit préférentiel. Une seconde grille distingue, parmi les réelles, les sûretés mobilières, qui portent sur des meubles, et les sûretés immobilières, qui portent sur des immeubles, l'hypothèque étant la figure centrale de cette dernière famille.

L'essentiel
La sûreté améliore la position du créancier au-delà du droit commun des patrimoines : soit une personne de plus s'engage (sûreté personnelle), soit un bien est affecté préférentiellement à sa créance (sûreté réelle, mobilière ou immobilière). L'Acte uniforme OHADA organise les deux familles et leur publicité.

Exemple — Cartographie d'école de l'Acte : les familles de garanties par mécanismes

```
SCHÉMA D'ÉCOLE SIMPLIFIÉ — les masses de l'Acte des sûretés
(organisation fonctionnelle, à confronter au texte officiel)

1. Les sûretés PERSONNELLES — une personne s'ajoute :
- le cautionnement (accessoire de la dette)
- la garantie autonome (engagement indépendant)
- la contre-garantie (sécurité de la chaîne)
2. Les sûretés RÉELLES MOBILIÈRES — un meuble affecté :
- le droit de rétention (garder le bien)
- le gage (meuble corporel)
- le nantissement (meuble incorporel)
- les privilèges (préférence par la qualité
de la créance)
3. La sûreté RÉELLE IMMOBILIÈRE :
- l'hypothèque (immeuble affecté, sans
dépossession)
4. Le fil commun : la PUBLICITÉ au RCCM, qui rend
la sûreté visible et organise la priorité.

Lecture conseillée : toujours demander « personne
ou bien ? » puis « comment cela se rend-il public ? ».
```

À retenir

• Sans sûreté, le créancier n'a qu'un droit général sur le patrimoine du débiteur et concourt à égalité avec les autres : c'est le risque que la sûreté vient corriger.

• Sûretés personnelles = un patrimoine supplémentaire engagé ; sûretés réelles = un bien affecté avec un droit préférentiel.

• Un crédit mieux garanti est un crédit plus accessible : le droit des sûretés est un instrument économique autant que juridique.

Exercice

Pour chacun de ces dossiers fictifs, dis s'il s'agit d'une sûreté personnelle ou réelle, et en une phrase ce que le créancier y gagne : a) la sœur d'un commerçant promet à la banque de payer si son frère ne paie pas ; b) un atelier affecte sa machine principale au remboursement de son prêt ; c) une banque s'engage à payer un fournisseur dès sa première demande si l'importateur ne le règle pas ; d) un immeuble d'entrepôt est affecté à la garantie d'un crédit de construction.

✔ Corrigé

a) Sûreté personnelle : c'est un cautionnement — la banque gagne un second patrimoine, celui de la sœur, à côté de celui du débiteur. b) Sûreté réelle mobilière : la machine est affectée à la créance ; le créancier y reçoit un droit préférentiel, il ne dépend plus seulement de la solvabilité générale de l'atelier. c) Sûreté personnelle : c'est une garantie autonome — le fournisseur gagne l'engagement indépendant d'une banque, payable à première demande sans discuter la dette de l'importateur. d) Sûreté réelle immobilière : c'est une hypothèque — le créancier pourra suivre l'immeuble et être payé par préférence sur son prix. Le réflexe de classement : chercher d'abord si l'avantage du créancier tient à une personne qui s'ajoute ou à un bien qui s'affecte. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Le cautionnement : formation et effets

Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'engage envers un créancier à payer la dette d'un débiteur si celui-ci ne paie pas lui-même. C'est la sûreté personnelle la plus ancienne et la plus répandue : un parent pour le commerçant débutant, un associé pour sa société, un dirigeant pour son entreprise. Sa formation obéit à une exigence de sérieux : l'engagement doit être exprès et écrit, avec une conscience claire de son étendue — on ne devient pas caution par implication ou par simple présence. Le cautionnement peut être limité à une somme ou à certaines dettes, et il suppose une obligation principale valable à garantir.

Sa nature profonde est l'accessoire : le cautionnement suit la dette garantie. Si la dette n'existe pas, s'éteint ou se réduit, l'engagement de la caution suit le même sort ; et la caution poursuivie peut opposer au créancier les défenses qui tiennent à la dette elle-même — par exemple son extinction. C'est ce qui distingue le cautionnement des engagements indépendants étudiés à la leçon suivante. La caution peut garantir à titre gratuit, par solidarité familiale ou amicale, ou dans un cadre professionnel ; dans tous les cas, son engagement engage son patrimoine entier, ce qui explique les mécanismes protecteurs qui l'entourent.

Ces mécanismes structurent les effets. Le bénéfice de discussion permet à la caution simple, poursuivie par le créancier, d'exiger que celui-ci discute d'abord les biens du débiteur principal — au sens ancien du mot : qu'il les recherche et les fasse vendre — avant de s'en prendre à elle. Le bénéfice de division, quand plusieurs cautions garantissent la même dette, permet à celle qui est poursuivie d'exiger que le créancier divise ses poursuites entre toutes, chacune ne répondant que de sa part. La caution solidaire, elle, a renoncé à ces tempéraments : le créancier peut la poursuivre directement pour le tout. Restent deux enjeux discutés : le devoir d'information de la caution — le créancier professionnel doit-il l'avertir de la situation du débiteur et des incidents ? — et le sort du cautionnement manifestement disproportionné aux moyens de la caution personne physique, que la réflexion juridique cherche à contenir sans qu'aucun ratio mécanique ne soit énoncé ici. Enfin, la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur : elle est remboursée de ce qu'elle a déboursé à sa place.

L'essentiel
Le cautionnement est une sûreté personnelle accessoire : la caution paie si le débiteur ne paie pas, et son engagement suit le sort de la dette. Caution simple : bénéfice de discussion (poursuivre d'abord le débiteur) et bénéfice de division (partager entre cautions) ; caution solidaire : poursuites directes pour le tout. La caution qui paie a un recours contre le débiteur.

Exemple — Dossier fictif complet — discussion et division jouées sur une dette d'exercice

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE — aucun chiffre n'est une règle

« Kora Négoce » doit 2 400 000 F à sa banque (dette fictive).
Trois cautions simples garantissent la même dette.
Le débiteur ne paie pas à l'échéance.

Mécanisme 1 — la DISCUSSION :
La caution poursuivie exige que la banque discute
d'abord les biens du débiteur. Un véhicule du débiteur
est vendu : 900 000 F encaissés par la banque.
Reste dû : 2 400 000 - 900 000 = 1 500 000 F.

Mécanisme 2 — la DIVISION :
La banque se retourne vers les trois cautions pour
le reste. Chacune ne répond que de sa part :
1 500 000 / 3 = 500 000 F par caution.
Contrôle : 500 000 x 3 = 1 500 000 F. OK.
Contrôle général : 900 000 + 1 500 000 = 2 400 000 F. OK.

Après paiement, chaque caution a un RECOURS contre
« Kora Négoce » pour ce qu'elle a payé à sa place.
```

À retenir

- Accessoire : le cautionnement vit et meurt avec la dette garantie ; la caution peut opposer les défenses tenant à la dette.

• Discussion = d'abord les biens du débiteur ; division = chacun sa part entre cautions ; solidarité = ni l'un ni l'autre.

• La caution n'est pas un payeur final : après paiement, elle se retourne contre le débiteur par son recours.

Exercice

Un créancier fictif réclame 900 000 F à un débiteur défaillant. Une caution simple unique garantit la dette. Le créancier poursuit directement la caution pour le tout. La caution invoque la discussion : les biens du débiteur vendus rapportent 300 000 F au créancier. Combien la caution paie-t-elle au final, et que peut-elle faire ensuite ? Réponds sans citer aucun texte.

✔ Corrigé

La caution simple pouvait exiger la discussion préalable des biens du débiteur : c'est le bénéfice de discussion, mécanisme classique de sa protection. La discussion rapporte 300 000 F, qui s'imputent sur la dette : il reste 900 000 − 300 000 = 600 000 F. La caution paie donc 600 000 F, et pas davantage : son engagement accessoire suit la dette réduite par le paiement partiel du débiteur. Ensuite, elle exerce son recours contre le débiteur pour être remboursée des 600 000 F payés à sa place — la charge finale de la dette doit peser sur celui qui en a profité. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 3 — La garantie autonome et la contre-garantie

La garantie autonome est l'autre grande sûreté personnelle, et elle est l'exact contraire du cautionnement sur le point essentiel. Le garant autonome — le plus souvent une banque — s'engage à payer une somme au bénéficiaire dès sa première demande conforme, indépendamment de la dette ou du contrat de base qui a motivé la garantie. Cette indépendance est sa raison d'être : dans le commerce international ou les marchés de travaux, le bénéficiaire veut être payé vite et sans procès sur le fond, laissant les contestations se régler ensuite entre les autres parties.

Le mécanisme de l'appel en garantie découle de cette autonomie. Le bénéficiaire adresse au garant une demande respectant les formes prévues par l'engagement — demande écrite, documents éventuellement convenus — et le garant paie sans pouvoir exiger la preuve que le débiteur a réellement failli, ni opposer les exceptions nées du contrat de base : par exemple, il ne peut refuser de payer au motif que les travaux garantis seraient, selon le donneur d'ordre, mal exécutés. Sa seule vigilance porte sur la conformité apparente de la demande à son engagement, et sur les cas extrêmes et manifestes d'abus ou de fraude, que le raisonnement juridique réserve. Payer d'abord, discuter ensuite : telle est la logique assumée de l'instrument, qui en fait un quasi-substitut de liquidité.

La contre-garantie sécurise l'arrière de la chaîne. Celui qui a demandé l'émission de la garantie — le donneur d'ordre — ou un second garant s'engage à rembourser le garant

qui paiera le bénéficiaire : la contre-garantie est donc une garantie de la garantie, autonome elle aussi. On obtient une chaîne à trois maillons : le donneur d'ordre fait émettre la garantie par son banquier au profit du bénéficiaire ; si le bénéficiaire appelle la garantie, le garant paie puis se retourne contre le contre-garant ou le donneur d'ordre pour être remboursé. Distinguer soigneusement les trois relations — contrat de base, garantie, contre-garantie — est l'exercice central de cette leçon, car chaque relation vit sa vie propre.

L'essentiel
La garantie autonome est indépendante du contrat de base : le garant paie à première demande conforme, sans opposer les exceptions de la dette garantie — c'est le contraire du cautionnement accessoire. La contre-garantie rembourse le garant : une chaîne donneur d'ordre → garant → bénéficiaire, sécurisée à chaque maillon.

Exemple — Dossier fictif — la chaîne complète d'une garantie autonome d'exercice

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE — chaîne schématisée

Les acteurs (tous fictifs) :
- « Delta BTP », entreprise de travaux (donneur d'ordre)
- sa banque (le garant autonome)
- « Office des Routes », maître d'ouvrage (bénéficiaire)
Garantie émise : 5 000 000 F (montant d'exercice).

Déroulement raisonné :
1. L'ouvrage accuse un retard ; le bénéficiaire adresse
au garant une demande conforme aux formes convenues.
2. Le garant NE discute PAS le chantier : il vérifie la
seule conformité apparente de la demande.
3. Le garant paie : 5 000 000 F au bénéficiaire.
4. Le garant se retourne contre le donneur d'ordre,
qui le rembourse selon la contre-garantie :
remboursement de 5 000 000 F.
5. Le litige sur les travaux, lui, se règle ensuite
entre « Delta BTP » et l'« Office des Routes ».

Contrôle : payé 5 000 000 = remboursé 5 000 000. OK.
Logique : payer d'abord, discuter ensuite.
```

À retenir

- Autonomie = le garant paie sans discuter le contrat de base ; sa vigilance est limitée à la conformité apparente de la demande.
- Cautionnement et garantie autonome sont deux contraires : accessoire contre indépendant — ne jamais les confondre dans un conseil.
- La contre-garantie rembourse le garant : trois relations distinctes (base, garantie, contre-garantie) vivent chacune leur vie.

Exercice

Dans un dossier fictif, un garant autonome refuse de payer le bénéficiaire au motif que, selon lui, le donneur d'ordre a en réalité bien exécuté ses travaux et que la dette garantie n'existe pas. Ce refus est-il conforme à la nature de la garantie autonome ? Justifie par le mécanisme, sans citer aucun texte.

✔ Corrigé
Non. La garantie autonome est indépendante du contrat de base : le garant s'est engagé à payer à première demande conforme, sans opposer les exceptions nées de la relation entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire — l'exécution bonne ou mauvaise des travaux est précisément une de ces exceptions. Sa vérification se limite à la conformité apparente de la demande aux formes de son engagement, l'abus ou la fraude manifestes étant réservés comme cas extrêmes. S'il estime ensuite que le paiement n'était pas dû au fond, le débat se déplace entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, qui se règlent entre eux : la garantie a rempli son office, qui est de payer d'abord et de laisser discuter ensuite. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 4 — Le droit de rétention

Le droit de rétention est la sûreté la plus concrète qui soit : celui qui détient légitimement un bien d'autrui, en lien avec une créance née à propos de ce bien, peut refuser de le restituer tant qu'il n'est pas payé. Le garagiste qui a réparé un véhicule, le transporteur qui détient la marchandise, le dépositaire qui a conservé un bien : tous illustrent le même mécanisme. Ce n'est pas une saisie ni une appropriation : c'est un moyen de pression par la conservation — je garde ce que je détiens jusqu'au paiement de ce qui m'est dû pour ce bien.

Trois conditions, énoncées en notions, font la solidité du mécanisme. D'abord une détention réelle et licite du bien : le rétenteur doit le tenir légitimement, par exemple en vertu du contrat qui a fait naître sa créance. Ensuite une créance certaine dans son principe, en lien direct avec le bien retenu — c'est la connexité : on retient le véhicule réparé pour le prix de la réparation, pas pour une dette étrangère au véhicule. Enfin, le bien doit appartenir au débiteur ou être du moins engagé dans la relation. Sans connexité, la rétention devient une voie de fait déguisée ; avec elle, elle est une garantie reconnue.

Ses effets doivent être mesurés avec soin. Le rétenteur peut refuser la restitution et résister à la revendication tant que sa créance connexe n'est pas payée ; sa position est opposable et, en cas de vente du bien dans les formes, la doctrine lui reconnaît classiquement un rang préférentiel sur le prix, à raison du service rendu au bien. Mais le droit de rétention ne donne ni la propriété ni, à lui seul, un pouvoir de vendre le bien comme on veut : il bloque, il ne réalise pas. Si le débiteur ne paie pas, la réalisation passe par les voies de droit. Le rétenteur doit aussi conserver le bien avec soin : il en est le gardien, pas le propriétaire, et il répondrait d'une dégradation fautive.

L'essentiel
Le droit de rétention permet de refuser de restituer un bien légitimement détenu tant que la créance connexe à ce bien n'est pas payée. Conditions en notions : détention licite, créance liée au bien (connexité). Il bloque sans transférer la propriété ni donner à lui seul le pouvoir de vendre.

Exemple — Dossier fictif — le garagiste et la facture de réparation d'exercice

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE — conditions testées une à une

« Garage Moderne » (fictif) a réparé le camion d'un
transporteur fictif. Facture de réparation : 350 000 F.
Acompte déjà versé par le client : 200 000 F.
Solde restant dû : 350 000 - 200 000 = 150 000 F.
Le client exige la restitution du camion sans payer
le solde. Le garagiste refuse et retient le véhicule.

Test des conditions :
1. Détention licite ? OUI — le camion a été confié
au garage pour la réparation.
2. Créance connexe ? OUI — le solde de 150 000 F est
le prix de la réparation de CE camion.
3. Bien du débiteur ? OUI — c'est son outil de travail.

Conclusion d'école : la rétention est fondée pour
150 000 F. En revanche, le garagiste ne pourrait pas
retenir le camion pour une vieille dette sans lien
avec cette réparation : la connexité ferait défaut.
```

À retenir

- Retenir n'est ni saisir ni devenir propriétaire : c'est un moyen de pression par la conservation du bien.
- Le cœur du mécanisme est la connexité : la créance retenue doit être née à propos du bien retenu.
- Le rétenteur est gardien du bien : il le conserve avec soin et répond de sa dégradation fautive.

Exercice

Un dépositaire fictif conserve dans son entrepôt des sacs de céréales pour un commerçant. Il veut retenir les sacs jusqu'au paiement : a) du prix de la conservation des sacs eux-mêmes ; b) d'un ancien prêt d'argent sans rapport avec l'entrepôt. Pour chaque cas, dis si la rétention est fondée et pourquoi, en une ou deux phrases, sans citer aucun texte.

✔ Corrigé
a) La rétention est fondée : la créance est le prix de la conservation du bien même qu'il détient — la connexité est parfaite entre la détention licite des sacs et la créance réclamée. b) La rétention n'est pas fondée sur ce fondement : l'ancien prêt d'argent est étranger aux sacs conservés ; faute de lien entre la créance et le bien, retenir les sacs reviendrait à se faire justice soi-même pour une dette sans rapport avec la détention. Le dépositaire devra réclamer son prêt par les voies ordinaires, tout en restituant les sacs contre le seul prix de leur conservation. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les sûretés mobilières : gage et nantissement

Les sûretés mobilières affectent des meubles à la garantie d'une créance. La première distinction tient à la nature du bien. Le gage porte sur un meuble corporel : un stock de marchandises, une machine, un véhicule — des biens que l'on peut toucher et, le cas échéant, déplacer. Le nantissement porte sur un meuble incorporel : une créance sur un client, un fonds de commerce, des parts sociales ou des droits d'associé, un compte — des biens qui existent juridiquement sans exister matériellement. Cette distinction n'est pas un raffinement : elle commande la manière dont la sûreté se constitue et se rend publique.

La seconde distinction tient à la dépossession. Dans le gage avec dépossession, le bien est remis au créancier ou à un tiers convenu : la publicité est matérielle, tout le monde voit que le bien n'est plus aux mains du débiteur, mais le débiteur perd l'usage de son outil ou de son stock, ce qui peut paralyser son activité. Dans les sûretés sans dépossession — gage sans dépossession, nantissement — le débiteur conserve le bien et continue de travailler avec ; la publicité ne peut alors plus être matérielle : elle devient formelle, par une inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier, le RCCM, qui rend la sûreté visible aux tiers et fixe sa date. Tout l'équilibre moderne des sûretés mobilières tient dans ce compromis : laisser le bien travailler chez le débiteur, mais avertir le monde entier qu'il est engagé.

Les effets suivent cette logique. Le créancier titulaire d'une sûreté mobilière régulière dispose, sur le bien ou sur son prix en cas de vente, d'un droit de préférence : il est payé avant les créanciers ordinaires, selon la place que la publicité organise. Pour les créances nanties, la réalisation peut passer par le paiement direct des sommes nanties entre ses mains lorsque la mécanique convenue le prévoit. En contrepartie, la sûreté non publiée est fragile : inconnue des tiers, elle risque de leur être inopposable — un acquéreur de bonne foi ou un créancier plus diligent passerait devant. Enfin, la sûreté mobilière reste accessoire de la créance garantie : dette éteinte, garantie éteinte, et le bien ou l'inscription doit être libéré.

L'essentiel
Gage = meuble corporel ; nantissement = meuble incorporel. Avec dépossession, la publicité est matérielle mais le débiteur perd l'usage du bien ; sans dépossession, il le conserve et la publicité se fait par inscription au RCCM, qui rend la sûreté opposable et fixe sa date. Effet central : un droit de préférence sur le bien ou son prix.

Exemple — Dossier fictif complet — stock gagé et créances nanties, distribution d'école

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE — distribution sous règle d'école

« Sotuba Distribution » (fictive) a reçu un crédit
de sa banque, garanti par :
- un GAGE sans dépossession sur son stock, inscrit
au RCCM ;
- un NANTISSEMENT de ses créances clients, inscrit
au RCCM.
Créances clients nanties (détail d'exercice) :
client X : 1 000 000 F ; client Y : 1 500 000 F ;
client Z : 500 000 F.
Total nanti : 1 000 000 + 1 500 000 + 500 000
= 3 000 000 F.

Défaillance. Le stock est vendu : prix 6 000 000 F.
RÈGLE D'ÉCOLE ÉCRITE pour cet exercice : le créancier
gagiste inscrit est payé par préférence sur le prix
du stock, à hauteur de sa créance de 4 500 000 F ;
le solde revient au patrimoine du débiteur.

Distribution d'école :
- banque (gage inscrit) ..... 4 500 000 F
- solde au débiteur ..... 1 500 000 F
Contrôle : 4 500 000 + 1 500 000 = 6 000 000 F. OK.

Leçon : sans inscription au RCCM, la préférence de
la banque aurait été contestable par les tiers.
```

À retenir

- Corporel ou incorporel : c'est la nature du meuble qui choisit entre gage et nantissement.
- Sans dépossession, pas de publicité matérielle : l'inscription au RCCM devient la condition de la protection contre les tiers.
- Une sûreté mobilière non publiée est une sûreté fragile : la préférence se mérite par la publicité.

Exercice

Un commerçant fictif veut garantir un prêt par son stock de tissus, mais il a besoin de continuer à vendre ce stock chaque jour. Entre le gage avec dépossession et le gage sans dépossession assorti d'une inscription au RCCM, lequel choisir et pourquoi ? Que perdrait-il en sécurité s'il se contentait d'un accord verbal avec la banque ?

✔ Corrigé
Il doit choisir le gage sans dépossession avec inscription au RCCM : le stock reste dans son magasin et continue d'alimenter son activité, tandis que l'inscription rend la garantie publique et opposable aux tiers, ce qui préserve la préférence de la banque sur le stock ou sur son prix. Le gage avec dépossession, lui, viderait le magasin et tuerait l'activité que le prêt devait financer — une garantie qui détruit le débiteur ne sert personne. Avec un accord purement verbal, la banque perdrait l'essentiel : aucune dépossession, aucune inscription, donc aucune publicité ; face à un autre créancier diligent ou à un acquéreur de bonne foi, sa garantie invisible risquerait de ne rien lui rapporter. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 6 — Les privilèges

Le privilège est la sûreté qui ne se négocie pas : c'est une préférence que l'ordre juridique attache à une créance en raison de sa qualité, de sa nature particulière. Le créancier privilégié n'a rien constitué, rien inscrit au départ : c'est parce que sa créance est de telle nature — frais engagés dans l'intérêt commun des créanciers, rémunération d'un travail, créance de l'État au titre de l'impôt, pour citer les exemples génériques classiques — qu'il sera payé avant les créanciers ordinaires sur certains biens ou sur l'ensemble du patrimoine. Le privilège est donc une sûreté légale dans son principe : il naît de la qualité de la créance, pas d'un contrat.

La technique de classement distingue deux grandes catégories. Les privilèges généraux portent sur l'ensemble des biens du débiteur, meubles ou parfois immeubles selon les cas : la préférence s'exerce sur tout le patrimoine. Les privilèges spéciaux ne portent que sur un bien déterminé, en lien avec la créance : le créancier qui a conservé ou amélioré un meuble, le vendeur impayé de ce meuble, pour citer là encore des exemples génériques de la technique. Cette distinction commande le terrain de la préférence : générale et diffuse dans un cas, ciblée et intense dans l'autre.

Le point délicat — et la raison pour laquelle ce cours n'énonce aucun classement légal — est le concours entre privilèges eux-mêmes, et entre privilèges et sûretés conventionnelles publiées. Quand plusieurs préférences se rencontrent sur un même prix, il faut un ordre ; cet ordre relève du texte en vigueur et de la nature exacte de chaque créance, pas d'une logique que l'on pourrait deviner. La méthode enseignée ici est donc la suivante : identifier chaque créance et sa qualité, vérifier si un privilège peut s'y attacher et sur quel terrain (général ou spécial), puis appliquer la règle de classement énoncée pour le dossier — règle d'école dans les exercices, texte officiel dans la vie réelle. Pour s'entraîner, les dossiers de ce cours énoncent toujours leur règle de classement au lieu de la faire deviner.

L'essentiel
Le privilège est une préférence attachée à la qualité d'une créance, non un contrat : elle naît de la nature de la créance (frais communs, travail, impôt, à titre d'exemples génériques). Généraux : sur tout le patrimoine ; spéciaux : sur un bien déterminé. Le classement entre préférences ne se devine pas : il suit la règle énoncée du dossier.

Exemple — Grille fictive — quatre créanciers classés sous une règle d'école écrite

```
GRILLE FICTIVE D'EXERCICE — sous RÈGLE D'ÉCOLE ÉCRITE
(ce classement est celui de l'exercice, pas l'ordre légal)

Le patrimoine mobilier d'un débiteur fictif est vendu :
prix total 5 000 000 F. Quatre créanciers se présentent.

RÈGLE D'ÉCOLE énoncée pour ce dossier :
rang 1 : les frais engagés dans l'intérêt commun
pour vendre les biens ;
rang 2 : les salaires privilégiés d'école ;
rang 3 : la créance fiscale privilégiée d'école ;
rang 4 : les créanciers ordinaires, au prorata.

Distribution d'école :
- frais communs ................. 500 000 F
- salaires (atelier fictif) ..... 1 500 000 F
- Trésor (créance fictive) ...... 1 000 000 F
- solde aux ordinaires .......... 2 000 000 F
Contrôle : 500 000 + 1 500 000 + 1 000 000
+ 2 000 000 = 5 000 000 F. OK.

Leçon : la qualité de chaque créance a décidé de sa
place — c'est toute la technique du privilège.
```

À retenir

- Le privilège ne se constitue pas comme un contrat : il s'attache à la qualité de la créance.
- Général ou spécial : le terrain de la préférence dépend de la catégorie du privilège.
- Face à un classement, on n'improvise jamais : on identifie les qualités, puis on applique la règle énoncée du dossier ou du texte en vigueur.

Exercice

Trois créanciers fictifs réclament le prix d'un stock vendu 1 800 000 F : des frais engagés pour la vente elle-même, un salaire impayé, et un fournisseur ordinaire. La règle d'école du dossier place les frais d'abord, le salaire ensuite, l'ordinaire sur le solde. Les frais sont de 200 000 F et le salaire de 600 000 F. Fais la distribution et dis ce que le fournisseur reçoit.

✔ Corrigé
On applique la règle d'école énoncée, dans l'ordre. Rang 1, les frais engagés pour la vente : 200 000 F. Rang 2, le salaire privilégié d'école : 600 000 F. Solde pour le créancier ordinaire : 1 800 000 − 200 000 − 600 000 = 1 000 000 F. Le fournisseur reçoit donc 1 000 000 F, et le contrôle boucle : 200 000 + 600 000 + 1 000 000 = 1 800 000 F. La méthode compte plus que les chiffres : identifier la qualité de chaque créance, lire la règle de classement du dossier, distribuer dans l'ordre, puis contrôler que la somme des parts égale le prix total. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 7 — L'hypothèque : constitution, effets et réalisation

L'hypothèque est la sûreté réelle immobilière par excellence : un immeuble — un terrain bâti, un entrepôt, une maison — est affecté à la garantie d'une créance, sans que son propriétaire en soit dépossédé. Il continue d'habiter, d'exploiter, de louer son bien ; mais le bien porte, juridiquement, la marque de la garantie. C'est l'instrument roi du crédit immobilier et du crédit d'équipement de long terme, car il repose sur le bien le plus stable et le plus identifiable du patrimoine. Elle prolonge directement le droit foncier étudié en L2 : l'immeuble y est identifié par son titre et sa publicité foncière.

Sa constitution est solennelle, et cette solennité est une protection : la garantie qui grève un immeuble pour de longues années ne naît pas d'un accord verbal. Elle suppose un acte en forme authentique, passé devant le professionnel compétent pour les actes fonciers, puis une inscription à la conservation foncière — le service chargé de la publicité des droits sur les immeubles — qui rend l'hypothèque publique, opposable aux tiers et datée. Cette date d'inscription n'est pas un détail d'archiviste : elle servira à classer les hypothèques entre elles le jour du concours. Le bien doit être déterminé, la créance garantie identifiée : une hypothèque vague sur « tous mes immeubles, pour toutes mes dettes possibles » ne remplirait pas l'office de spécialité que le mécanisme exige.

Les effets se résument en deux droits devenus classiques. Le droit de préférence : sur le prix de l'immeuble, le créancier hypothécaire est payé avant les créanciers ordinaires, selon le rang que fixe sa date d'inscription face aux autres inscrits. Le droit de suite : si l'immeuble est vendu à un tiers, l'hypothèque le suit entre les mains de l'acquéreur, qui achète un bien grevé et s'expose à la réalisation si la dette n'est pas payée — l'acquéreur prudent vérifie donc l'état des inscriptions avant d'acheter. La réalisation, lorsque le débiteur défaille, passe par la vente forcée de l'immeuble dans les formes judiciaires : le créancier ne s'approprie jamais le bien de sa propre autorité, il le fait vendre et se paie sur le prix, le surplus revenant au débiteur ou aux autres créanciers. Réglée ou éteinte, l'hypothèque s'efface par la radiation de son inscription.

L'essentiel
L'hypothèque affecte un immeuble sans dépossession. Constitution solennelle : acte authentique et inscription à la conservation foncière, dont la date classe les créanciers. Effets : droit de préférence sur le prix et droit de suite entre les mains des acquéreurs. Réalisation par vente forcée, jamais par appropriation directe.

Exemple — Dossier fictif complet — suite et préférence jouées sur une revente d'exercice

```
DOSSIER FICTIF D'EXERCICE — un immeuble, deux inscriptions

Un entrepôt fictif a été hypothéqué au profit :
- de la banque A, inscrite la première,
créance garantie : 8 000 000 F ;
- de la banque B, inscrite la seconde,
créance garantie : 3 000 000 F.
Le propriétaire vend l'entrepôt à un tiers : l'hypothèque
SUIT le bien (droit de suite) — l'acquéreur achète
grevé. Le débiteur ne paie pas ; l'immeuble est vendu
dans les formes : prix 12 000 000 F.

Distribution par préférence, selon l'ordre des
dates d'inscription (logique générale) :
- banque A (inscrite première) ... 8 000 000 F
- banque B (inscrite seconde) ..... 3 000 000 F
- solde au propriétaire ..... 1 000 000 F
Contrôle : 8 000 000 + 3 000 000 + 1 000 000
= 12 000 000 F. OK.

Variante à méditer : si le prix n'avait été que de
9 000 000 F, A aurait pris 8 000 000, B seulement
1 000 000 sur ses 3 000 000, et le propriétaire rien :
la date d'inscription vaut de l'argent.
```

À retenir

- Acte authentique + inscription foncière : la solennité et la publicité sont les deux piliers de la constitution hypothécaire.
- Préférence et suite : être payé avant les autres sur le prix, et suivre le bien jusque chez l'acquéreur.
- La réalisation est une vente forcée dans les formes ; le créancier ne devient jamais propriétaire par sa seule volonté.

Exercice

Un acquéreur fictif achète un immeuble sans vérifier les inscriptions foncières. L'immeuble était hypothéqué, la dette garantie n'est pas payée, et le créancier fait vendre l'immeuble. L'acquéreur proteste : « je n'ai jamais signé cette hypothèque ». Son argument le protège-t-il ? Explique le mécanisme en cause et la leçon pratique du dossier, sans citer aucun texte.

✔ Corrigé
Non, son argument ne le protège pas : c'est le droit de suite. L'hypothèque est un droit réel attaché à l'immeuble lui-même, pas une dette personnelle de son ancien propriétaire ; inscrite et publique, elle suit le bien entre les mains de tout acquéreur, qui est réputé l'avoir achetée en connaissance de la charge. Le créancier peut donc faire vendre l'immeuble grevé pour se payer par préférence sur le prix, selon son rang d'inscription. La leçon pratique est le réflexe symétrique de la publicité : avant tout achat d'immeuble, on consulte l'état des inscriptions à la conservation foncière — c'est précisément pour que nul ne puisse dire « je ne savais pas » que l'inscription existe. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Leçon 8 — La publicité des sûretés au RCCM et le classement des créanciers

Toutes les leçons précédentes convergent vers une idée : une sûreté ne vaut pleinement que si elle est visible. La publicité est le système d'information qui rend les garanties connaissables des tiers. Pour les sûretés mobilières sans dépossession, elle s'opère par l'inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier, le RCCM, rencontré dès le droit commercial général : on y inscrit la sûreté, son bénéficiaire, le bien ou la catégorie de biens concernés, et cette inscription produit deux effets majeurs — l'opposabilité, la sûreté peut être invoquée contre les tiers ; et la date certaine, qui servira de point de départ pour la priorité.

Pour les immeubles, la publicité passe par la conservation foncière, avec les mêmes effets : opposabilité et date. La logique d'ensemble est une logique de priorité par les dates : entre sûretés publiées sur le même bien, celle qui a été rendue publique la première l'emporte en principe sur celle qui l'a été plus tard — la diligence est récompensée, la négligence sanctionnée. Cette logique ne dit pas tout du classement — les privilèges, qui naissent sans publicité initiale, et certaines protections particulières viennent la croiser — mais elle en est la colonne vertébrale, et c'est elle que les dossiers d'exercice appliquent, sous des règles d'école toujours énoncées.

Le classement des créanciers est le moment de vérité du droit des sûretés : plusieurs créanciers, un seul prix insuffisant. La méthode professionnelle tient en quatre temps, et elle vaut pour tous les dossiers de ce cours comme pour la pratique. Premier temps : vendre ou évaluer le bien et fixer la masse à distribuer. Deuxième temps : lister tous les créanciers, avec pour chacun la nature de son droit — sûreté réelle publiée, privilège, ou créance ordinaire — et la date de sa publicité quand elle existe. Troisième temps : appliquer la règle de classement du dossier — règle d'école ici, texte en vigueur en situation réelle — sans jamais la supposer. Quatrième temps : distribuer dans l'ordre jusqu'à épuisement de la masse, les créanciers ordinaires se partageant le solde éventuel au prorata de leurs créances — chacun reçoit la même fraction de ce qu'il lui est dû — puis contrôler que la somme des parts égale exactement la masse. C'est ce raisonnement complet que le dossier final de cette leçon met en œuvre.

L'essentiel
La publicité — inscription au RCCM pour les meubles, conservation foncière pour les immeubles — rend la sûreté opposable et lui donne sa date, colonne vertébrale de la priorité entre créanciers. Le classement se conduit en quatre temps : fixer la masse, lister les droits et leurs dates, appliquer la règle énoncée, distribuer puis contrôler.

Exemple — Dossier de concours complet et fictif — classement raisonné et distribution bouclée

```
DOSSIER DE CONCOURS FICTIF — sous RÈGLE D'ÉCOLE ÉCRITE
(ce classement est celui de l'exercice, pas l'ordre légal)

Le fonds et le stock d'un commerçant fictif sont vendus
ensemble : masse à distribuer 9 000 000 F.

Créanciers présents :
- frais d'école de la procédure de vente ;
- un salaire porteur d'un privilège d'école ;
- une banque, gagiste inscrite au RCCM (la première) ;
- un fournisseur, nanti inscrit au RCCM (le second) ;
- deux créanciers ordinaires : 1 000 000 F et
2 000 000 F de créances.

RÈGLE D'ÉCOLE énoncée : frais, puis privilège d'école,
puis les inscrits selon la date de leur inscription,
puis les ordinaires au prorata sur le solde.

Distribution d'école :
1. frais ..... 600 000 F
2. privilège d'école (salaire) .... 1 400 000 F
3. gage inscrit (premier) ..... 3 000 000 F
4. nantissement inscrit (second) .. 2 500 000 F
Solde : 9 000 000 - 7 500 000 = 1 500 000 F
5. ordinaires, au prorata de 3 000 000 F de dettes :
chacun reçoit la moitié de sa créance :
- le premier ..... 500 000 F
- le second ..... 1 000 000 F
CONTRÔLE GÉNÉRAL : 600 000 + 1 400 000 + 3 000 000
+ 2 500 000 + 500 000 + 1 000 000 = 9 000 000 F. OK.
```

À retenir

- Opposabilité et date : les deux cadeaux de la publicité — sans elle, la sûreté dort face aux tiers.
- Entre sûretés publiées sur le même bien, la logique générale récompense la première publicité : la diligence vaut un rang.
- Un classement se démontre, il ne s'affirme pas : masse, liste des droits et dates, règle énoncée, distribution contrôlée au franc.

Exercice

Deux banques fictives ont pris, sur le même stock, la même sûreté sans dépossession. La banque A a inscrit la sienne au RCCM ; la banque B, qui avait signé son acte avant,

ne s'est jamais inscrite. Le stock est vendu à un prix insuffisant pour les payer toutes les deux. Qui passe d'abord, et quelle idée générale du cours ce dossier illustre-t-il ?

✔ Corrigé
La banque A, celle qui s'est inscrite, passe d'abord : sa sûreté est publique, donc opposable aux tiers, et sa date d'inscription lui donne la priorité dans la logique générale de la publicité. La banque B avait signé plus tôt, mais une signature privée ne rend rien public : face aux tiers, sa garantie est restée invisible, donc fragile et inopposable dans ce concours. Le dossier illustre l'idée maîtresse du cours : en matière de sûretés sans dépossession, la publicité n'est pas une formalité décorative mais la condition même de l'efficacité — constituer ne suffit pas, il faut publier, et publier tôt. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Deux cautions, une discussion : le cautionnement en chiffres

Une société fictive, « Atelier Réuni », doit 1 800 000 F à un fournisseur. Deux cautions simples, Mme A et M. B, garantissent la même dette. La société ne paie pas. Le fournisseur poursuit directement Mme A pour la totalité. Travail demandé : 1) Quels mécanismes de protection Mme A peut-elle invoquer, et dans quel ordre logique jouent-ils ? 2) La discussion préalable des biens de la société rapporte 600 000 F au fournisseur. Fais la distribution complète : qui paie quoi, au final ? 3) Après paiement, quels recours s'ouvrent pour Mme A ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Mme A est caution simple : elle peut invoquer d'abord le bénéfice de discussion — le créancier doit rechercher et faire vendre les biens du débiteur principal avant de s'en prendre à elle — puis, la discussion faite, le bénéfice de division — les poursuites se divisent entre les deux cautions de la même dette, chacune pour sa part respective. 2) La discussion rapporte 600 000 F, imputés sur la dette : il reste 1 800 000 − 600 000 = 1 200 000 F. La division partage ce reste entre les deux cautions : 1 200 000 / 2 = 600 000 F pour Mme A et 600 000 F pour M. B. Contrôle général : 600 000 (débiteur) + 600 000 (Mme A) + 600 000 (M. B) = 1 800 000 F — la dette est éteinte exactement. 3) Chaque caution qui a payé dispose d'un recours contre la société débitrice pour être remboursée de sa part payée : Mme A pourra réclamer 600 000 F à « Atelier Réuni » — la charge définitive de la dette appartient au débiteur qui en a profité. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

TD 2 — Concours sur un prix de vente : classer sous une règle énoncée

Le matériel d'exploitation d'un débiteur fictif est vendu pour 4 200 000 F. Se présentent : la personne chargée de la vente, qui réclame 200 000 F de frais engagés pour vendre dans l'intérêt de tous ; un réparateur qui avait conservé le matériel et

réclame sa facture ; une banque titulaire d'une sûreté inscrite en premier au RCCM pour 2 000 000 F ; un fournisseur titulaire d'une sûreté inscrite en second pour 1 800 000 F ; et des créanciers ordinaires. La RÈGLE D'ÉCOLE de ce dossier est énoncée ainsi : frais d'abord ; puis le détenteur-rétenteur pour sa créance connexe, fixée ici à 800 000 F ; puis les inscrits selon la date de leur inscription ; le solde aux ordinaires. Fais la distribution complète, avec contrôles, et dis ce que le fournisseur inscrit en second reçoit effectivement.

✔ Corrigé du TD 2
On applique la règle d'école énoncée, sans la discuter ni la remplacer. Rang 1, les frais de la vente : 200 000 F. Rang 2, le rétenteur pour sa créance connexe à la conservation : 800 000 F. Masse restante : 4 200 000 − 200 000 − 800 000 = 3 200 000 F. Rang 3, les inscrits selon la date : la banque, inscrite la première, est payée en entier : 2 000 000 F. Il reste 3 200 000 − 2 000 000 = 1 200 000 F pour le fournisseur inscrit en second : il reçoit 1 200 000 F sur sa créance de 1 800 000 F — il n'est donc pas intégralement payé, et le solde pour les créanciers ordinaires est de zéro. Contrôle général : 200 000 + 800 000 + 2 000 000 + 1 200 000 = 4 200 000 F, soit exactement le prix de vente. Le dossier illustre la leçon de la publicité : à masse insuffisante, l'ordre des dates décide de qui est payé et de qui attend. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Monter et dénouer un dossier de crédit garanti complet

Une banque fictive accorde à « Kati Céréales » (fictive) un prêt de 6 000 000 F garanti par deux sûretés : un cautionnement simple d'une associée de la société, et un gage sans dépossession sur le stock, inscrit au RCCM. La société défaille. Travail demandé, dans l'ordre : 1) Identifie chaque sûreté (famille, technique, publicité) et ce qu'elle ajoute au droit commun du créancier. 2) Le stock gagé est vendu dans les formes pour 3 600 000 F : qui encaisse cette somme, et pourquoi ? Quel est le solde restant dû ? 3) La banque se retourne vers la caution, qui invoque la discussion : la vente des autres biens de la société rapporte 900 000 F. Combien la caution paie-t-elle ? 4) Fais le contrôle général du dossier et dis quel recours s'ouvre après le paiement de la caution.

✔ Attendus du TP 1
1) Le cautionnement est une sûreté personnelle accessoire : il ajoute à la banque un patrimoine supplémentaire, celui de l'associée, mais il suit le sort de la dette. Le gage sans dépossession est une sûreté réelle mobilière : il affecte le stock à la créance et, grâce à l'inscription au RCCM, il est public, opposable et daté — la banque y reçoit un droit de préférence sur le stock ou son prix. 2) La banque, créancière gagiste inscrite, encaisse par préférence le prix du stock : 3 600 000 F s'imputent sur le prêt. Solde restant dû : 6 000 000 − 3 600 000 = 2 400 000 F. 3) La caution simple invoque la discussion : les biens de la société sont d'abord vendus et rapportent 900 000 F, imputés sur le solde — il reste 2 400 000 − 900 000 = 1 500 000 F, que la caution paie, son engagement accessoire suivant la dette réduite par les paiements antérieurs. 4) Contrôle général : 3 600 000 (stock) + 900 000 (discussion) + 1 500 000 (caution) = 6 000 000 F — le prêt est exactement éteint, ni plus ni moins. Après son paiement, la caution dispose d'un recours contre « Kati Céréales » pour être remboursée des 1 500 000 F payés à sa place. Le dossier montre la complémentarité des techniques : la sûreté réelle paie sur le bien, la sûreté personnelle complète sur les patrimoines, et la publicité a protégé la préférence de la banque pendant toute l'opération. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Classe et justifie : pour chaque dossier fictif, nomme la sûreté et sa famille — a) un hôtelier conserve la valise d'un client parti sans régler la note de la chambre qu'elle contenait en effets, et réclame le prix de l'hébergement ; b) une banque s'engage envers un exportateur à payer une somme dès la première demande conforme si l'acheteur étranger ne règle pas sa facture ; c) un terrain est affecté, par acte solennel inscrit, à la garantie du prêt qui a servi à construire l'entrepôt qui s'y trouve.

✔ Corrigé
a) C'est un droit de rétention, sûreté réelle mobilière par son mécanisme : l'hôtelier détient licitement un bien du client et sa créance d'hébergement est née dans le cadre de cette relation ; la connexité entre la détention et la créance fonde le refus de restituer jusqu'au paiement. b) C'est une garantie autonome, sûreté personnelle : la banque s'engage indépendamment de la facture commerciale ; elle paiera à première demande conforme, sans discuter le contrat de vente entre l'exportateur et l'acheteur. c) C'est une hypothèque, sûreté réelle immobilière : un immeuble est affecté sans dépossession, par un acte solennel et une inscription qui la rendent publique et la datent, avec droit de préférence et droit de suite. Le classement se fait toujours en deux questions : l'avantage vient-il d'une personne ou d'un bien ? Et si c'est un bien, est-il meuble ou immeuble ? Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 2

Un réparateur fictif retient le véhicule utilitaire d'un client. Facture de réparation : 480 000 F. Le client a déjà versé un acompte de 300 000 F et refuse de payer le solde, tout en exigeant la restitution immédiate du véhicule. Calcule le solde et analyse la position du réparateur : pour quelle somme sa rétention est-elle fondée, et jusqu'à quand ?

✔ Corrigé
Le solde dû est de 480 000 − 300 000 = 180 000 F : c'est à hauteur de cette somme, et d'elle seule, que la rétention est fondée. Le véhicule a été détenu licitement — confié pour la réparation — et la créance réclamée est exactement le prix de cette réparation : la connexité est parfaite. Le réparateur peut donc refuser la restitution tant que les 180 000 F ne sont pas payés ; en revanche, il ne peut ni vendre le véhicule de sa propre autorité ni le conserver une fois le solde réglé, et il doit le garder avec le soin d'un gardien pendant la rétention. Dès le paiement du solde, la créance connexe s'éteint et la rétention avec elle : le véhicule doit être restitué. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

Exercice 3

Un immeuble fictif grevé d'une hypothèque inscrite garantissant une créance de 5 000 000 F est vendu aux enchères pour 7 500 000 F, alors que le débiteur est défaillant. Fais la distribution entre le créancier hypothécaire et le propriétaire, avec contrôle. Puis dis ce qui changerait si le prix de vente n'avait été que de 4 000 000 F.

✔ Corrigé
Le créancier hypothécaire est payé par préférence sur le prix, à hauteur de sa créance garantie : 5 000 000 F. Le surplus revient au propriétaire : 7 500 000 − 5 000 000 = 2 500 000 F. Contrôle : 5 000 000 + 2 500 000 = 7 500 000 F — le prix est exactement distribué. Si le prix n'avait été que de 4 000 000 F, le créancier aurait pris la totalité des 4 000 000 F et le propriétaire rien ; il serait resté au créancier une créance impayée de 5 000 000 − 4 000 000 = 1 000 000 F, pour laquelle il redeviendrait un créancier ordinaire sur le reste du patrimoine du débiteur : la préférence hypothécaire est puissante, mais elle ne crée pas d'argent — elle ne fait que classer sur le prix du bien grevé. Raisonnement pédagogique sur un dossier fictif — pour une situation réelle, consulter l'Acte uniforme en vigueur et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Une sûreté, par rapport au droit commun du créancier, sert d'abord à…

   A) Supprimer la dette du débiteur

   B) Améliorer la position du créancier en cas de défaillance du débiteur

   C) Rendre le prêt gratuit

2. Le cautionnement est une sûreté…

A) Réelle mobilière

B) Réelle immobilière

C) Personnelle et accessoire de la dette garantie

3. Le bénéfice de discussion permet à la caution simple de demander que le créancier…

A) Poursuive d'abord les biens du débiteur principal

B) Paie lui-même une partie de la dette

C) Renonce à la totalité de sa créance

4. S'il y a plusieurs cautions de la même dette, le bénéfice de division permet à celle qui est poursuivie…

A) De refuser tout paiement

B) D'exiger que les poursuites soient divisées entre toutes les cautions

C) De devenir créancière du débiteur avant même d'avoir payé

5. Ce qui distingue fondamentalement la garantie autonome du cautionnement, c'est…

A) Qu'elle ne concerne que les immeubles

B) Qu'elle est toujours gratuite

C) Son indépendance : le garant paie à première demande sans opposer les exceptions du contrat de base

6. La contre-garantie a pour fonction…

A) De rembourser le garant qui a payé le bénéficiaire

B) De doubler la dette du débiteur envers le bénéficiaire

C) De remplacer le contrat de base

7. Le droit de rétention suppose, en notions, deux conditions centrales…

A) Un acte authentique et une inscription foncière

B) Une détention licite du bien et une créance connexe à ce bien

C) Un jugement et une autorisation de vendre

8. Le gage et le nantissement se distinguent d'abord par…

A) La langue dans laquelle ils sont rédigés

B) Le montant de la créance garantie

C) La nature du bien : meuble corporel pour le gage, meuble incorporel pour le nantissement

9. Pour une sûreté mobilière sans dépossession, la publicité s'opère…

A) Par une inscription au RCCM, qui rend la sûreté opposable et la date

B) Par une simple annonce dans un journal

C) Elle n'est jamais nécessaire

10. Les deux effets classiques de l'hypothèque sont…

A) La propriété et la possession pour le créancier

B) Le droit de préférence sur le prix et le droit de suite entre les mains des acquéreurs

C) La discussion et la division, comme pour la caution

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Sans sûreté, le créancier n'a qu'un droit général sur le patrimoine du débiteur et concourt à égalité avec les autres ; la sûreté lui attache un avantage particulier, personnel ou réel.

2. Réponse C — La caution engage son patrimoine pour la dette d'autrui, et son engagement suit le sort de cette dette : sûreté personnelle, de nature accessoire.

3. Réponse A — Discussion vient de l'idée de rechercher les biens du débiteur : la caution simple peut exiger qu'ils soient d'abord discutés avant d'être poursuivie.

4. Réponse B — La division partage la charge entre les cautions : chacune ne répond que de sa part, au lieu d'être poursuivie pour le tout.

5. Réponse C — Autonomie contre accessoire : le garant paie d'abord, les contestations sur le fond se règlent ensuite entre les autres parties.

6. Réponse A — C'est une garantie de la garantie : le garant qui paie se retourne contre le contre-garant ou le donneur d'ordre pour être remboursé.

7. Réponse B — Sans détention légitime ni lien entre la créance et le bien retenu (connexité), il n'y a pas de rétention fondée : on ne retient pas un bien pour une dette étrangère à ce bien.

8. Réponse C — Stock ou machine : gage. Créance, fonds de commerce ou parts sociales : nantissement. La nature du bien commande la technique.

9. Réponse A — Le débiteur gardant le bien, seule l'inscription peut avertir les tiers : elle donne l'opposabilité et la date qui fondera la priorité.

10. Réponse B — Préférence : être payé avant les autres sur le prix de l'immeuble. Suite : l'hypothèque suit le bien vendu, car elle est attachée à l'immeuble lui-même.

Résumé — les notions importantes

• La sûreté corrige la fragilité du créancier ordinaire : une personne de plus s'engage (sûretés personnelles) ou un bien est affecté avec préférence (sûretés réelles) — et un crédit mieux garanti est un crédit plus accessible.

• Le cautionnement est accessoire : la caution paie si le débiteur ne paie pas, protégée, quand elle est simple, par la discussion (d'abord les biens du débiteur) et la division (chacun sa part entre cautions), puis remboursée par son recours.

• La garantie autonome est indépendante du contrat de base : paiement à première demande conforme, sans exceptions du fond ; la contre-garantie rembourse le garant et sécurise la chaîne.

• Le droit de rétention bloque sans transférer : détention licite et créance connexe au bien en sont les deux piliers ; le rétenteur garde le bien, il ne le vend pas de sa propre autorité.

• Gage pour les meubles corporels, nantissement pour les incorporels ; sans dépossession, la publicité au RCCM rend la sûreté opposable, la date et lui donne sa préférence.

• Le privilège est une préférence attachée à la qualité de la créance, générale ou spéciale selon son terrain ; son classement ne se devine pas : il suit la règle énoncée du dossier ou du texte en vigueur.

• L'hypothèque grève l'immeuble sans dépossession : acte authentique, inscription foncière datée, droit de préférence et droit de suite, réalisation par vente forcée — jamais par appropriation directe.

• Classer des créanciers est une méthode : fixer la masse, lister les droits et leurs dates de publicité, appliquer la règle énoncée, distribuer dans l'ordre, les ordinaires au prorata sur le solde, puis contrôler au franc près.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Colloque international sur les sûretés

Chaîne : CERPA Officiel · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire à avancé

Un colloque académique consacré à l'Acte uniforme portant organisation des sûretés dans l'espace OHADA et à la question de son efficacité. Parfait pour prendre du recul sur la leçon 1 : à quoi sert un système de sûretés, et comment juge-t-on qu'il remplit son office pour le crédit ?

https://www.youtube.com/watch?v=pDu3ciuOpFM

Leçon 5 — Le gage: Définition (Droit des sûretés)

Chaîne : Cabinet D'affaires En Ligne (OHADA) · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une présentation du gage à la lumière de la législation OHADA, de son évolution et de sa notion. À regarder avec la leçon 5 sous les yeux pour comparer la définition du gage et la logique de la dépossession avec le schéma du cours.

https://www.youtube.com/watch?v=T_kGiQsrgcQ

Leçon 5 — Le nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La série « Actualités Droit OHADA » explique le nantissement des biens incorporels : quels biens peuvent être nantis, comment la sûreté se forme et quels effets elle produit. Le prolongement vidéo direct de la seconde moitié de la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=fyUvAbwgxMw

Leçon 8 — Le registre du commerce et du crédit mobilier

Chaîne : Actualités Droit OHADA · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Structure du RCCM, règles de tenue et de publicité, et surtout inscription des sûretés mobilières et effet de cette inscription. C'est la vidéo de base de la leçon 8 : sans elle, la logique de la priorité par les dates reste abstraite. Déjà mobilisée dans DRO-L3-01

pour le registre, elle est ici reprise sous l'angle des sûretés.

https://www.youtube.com/watch?v=YNCnscKQ8xw

Leçon 8 — DCG UE 1 FONDAMENTAUX DU DROIT - Contrats de vente, droit de la consommation et sûretés

Chaîne : Ficheben DCG DSCG DEC · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une révision de formation comptable française dont la partie consacrée aux sûretés présente la hiérarchie des créanciers et les grandes garanties — hypothèque, nantissement, cautionnement. Cadre étranger à l'OHADA : seuls les mécanismes généraux se transposent, et pour l'espace OHADA, c'est l'Acte uniforme en vigueur qui fait foi.

https://www.youtube.com/watch?v=zAilS3fHFC4

Sources et références

- L'Acte uniforme portant organisation des sûretés, texte de référence du cours, publié par l'OHADA : le consulter dans sa version en vigueur sur le site officiel ohada.org et au Journal officiel de l'OHADA — aucun mécanisme de ce cours ne dispense de cette lecture.
- Traités et manuels universitaires de droit des sûretés et de droit du crédit dans l'espace OHADA, disponibles dans les bibliothèques universitaires francophones : s'y reporter pour les régimes de détail de chaque garantie.
- Travaux des colloques et revues spécialisées de droit OHADA consacrés à l'efficacité des sûretés et au financement des entreprises, pour prolonger la réflexion économique de la leçon 1.
- Les enregistrements de la série « Actualités Droit OHADA » et des centres de recherche en droit des affaires de l'espace, listés dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication).
- Programme officiel Licence Droit, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !